

1505520-45.2021.8.26.0319
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: Natasha Gabriella Azevedo Motta
Comarca: Lençóis Paulista
Foro: Foro de Lençóis Paulista
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 09/05/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
MARCOS PAULO PEREIRA

Juíza de Direito: Dra. Natasha Gabriella Azevedo Motta

Vistos.

MARCOS PAULO PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pela JUSTIÇA PÚBLICA como incurso no art. 157, § 2º-A, inciso II e § 2º-A, inciso I, combinado com o art. 61, inciso II, alínea ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Lençóis Paulista
Foro de Lençóis Paulista - 1ª Vara
Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 599, Ubirama - CEP 18683-471, Fone: (14) 3721-2063, Lençóis Paulista-SP - E-mail: lencois1@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00 às 18h00

1505520-45.2021.8.26.0319 - lauda /
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1505520-45.2021.8.26.0319
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
MARCOS PAULO PEREIRA

Juíza de Direito: Dra. Natasha Gabriella Azevedo Motta

Vistos.

MARCOS PAULO PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pela JUSTIÇA PÚBLICA como incurso no art. 157, § 2º-A, inciso II e § 2º-A, inciso I, combinado com o art. 61, inciso II, alínea "j", na forma do art. 70, todos do Código Penal, porque, em 01 de dezembro de 2021, por volta da 00:30 hora, previamente ajustado e com identidade de desígnios com indivíduo não identificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistentes em um aparelho celular marca Xiaomi, pertencente a Caio Eduardo da

Silva, e um aparelho celular marca Moto G30 e uma bicicleta, pertencentes a Guilherme Henrique Pardini.

Decisão de fls. 45/47 decretou a prisão preventiva do réu e recebeu a denúncia.

Mandado de prisão cumprido a fls. 54/55.

MARCOS PAULO PEREIRA foi citado (fls. 78) e apresentou defesa (fls. 92/93).

Decisão de fls. 101/102 ratificou o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução e julgamento.

Em audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as vítimas e as testemunhas arroladas pela Acusação, sendo o réu interrogado (fls. 145/147).

Encerrada a instrução, manifesta-se o Ministério Público pela improcedência da ação penal ut art. 386, VII, do CPP (fls. 151/156).

Decisão de fls. 160 manteve a custódia cautelar do réu, na forma do parágrafo único do art. 316, do CPP.

Alega a Defesa a fragilidade do conjunto probatório, não tendo sido o réu reconhecido pelas vítimas; a inobservância do art. 226, do CPP para o reconhecimento pessoal e a não apreensão da arma de fogo descrita na denúncia (fls. 161/167).

Decisão de fls. 171 determinou a expedição de alvará de soltura em favor do acusado.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDIDO.

MARCO PAULO PEREIRA foi denunciado porque, segundo a Justiça Pública, nas condições de tempo e espaço descritas na denúncia, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho celular pertencente a Caio Eduardo da Silva e um aparelho celular e uma bicicleta pertencentes a Guilherme Henrique Pardini.

Lavrado Boletim de Ocorrência na tarde do dia 01 de dezembro de 2021, as vítimas declararam que "por volta das 00h30 de passagem quando foram abordados por um indivíduo que estava armado. O desconhecido armado pediu que passassem tudo, as vítimas ficaram sem reação ele disse "ces acham que to brincando" e apontou a arma em direção aos pés das vítimas, quando outro indivíduo chegou por trás... Que as vítimas possivelmente conseguem fazer a identificação dos autores" (fls. 04, sic). Na mesma data (01.12.2021), Caio Eduardo narrou que durante a madrugada estava na companhia do amigo Guilherme Henrique quando foram assaltados por dois homens, um portando uma pistola preta, e que os ameaçaram, subtraindo, ato seguinte, os telefones celulares das vítimas e a bicicleta de Guilherme. Afirmou ainda "os dois estavam com os rostos escondidos por capuz e máscara, no entanto, nesta Delegacia, na tarde de hoje ao lhe serem mostrado a pessoa de Marcos Paulo Pereira, o reconheceu com plena convicção pela voz, não tendo nenhuma dúvida que se trata da pessoa que os rendeu inicialmente" (fls. 10, sic).

No mesmo sentido, em solo policial, o depoimento de Guilherme Henrique: "que tarde de hoje, nesta Delegacia, reconheceu com plena convicção o autor que lhe abordou, tanto pelas características físicas, cor da pele, principalmente pela voz, o qual inclusive o mesmo inicialmente tentou mudar nesta Delegacia porém o declarante se lembrou já que o conhecia pelo apelido de "Caco", não tendo nenhuma dúvida que o autor aqui presente que conhecia pelo apelido de "Caco" que veio a saber se chamar Marcos Paulo Pereira foi o autor do roubo em que foi vítima" (fls. 12, sic).

Em Juízo, diversamente, ambos se retrataram, afastando a responsabilidade do réu na prática criminosa, afirmando, em síntese, que os agentes estavam com os rostos cobertos e que não podem reconhecer o réu como o autor do grave crime de que foram vítimas apenas pela voz. Guilherme, ainda, confirmou que conhecia o réu, vulgo "Caco", de vista.

Júlio César de Lima, investigador de polícia, relatou que as vítimas noticiaram o roubo perpetrado por dois indivíduos e que avistou o réu em uma mata ao lado de um rio. Encaminhado para a Delegacia de Polícia, as vítimas foram intimadas e de pronto reconheceram Marcos Paulo como um dos roubadores, destacando, ainda, que uma das vítimas declarou já conhecê-lo. Por sua vez, o denunciado negou os fatos, reconhecendo apenas que era amigo de um primo da vítima Guilherme.

Marcos Kozima, escrivão de polícia, negou ter participado do reconhecimento das

vítimas, aduzindo que apenas o "formalizou".

Por sua vez, sempre que inquirido (fls. 14 e mídia), Marcos Paulo negou qualquer participação no roubo.

Destarte, produzida a prova que havia de interesse, e considerando-se que as vítimas não ratificaram o reconhecimento inicial em que apontaram Marcos Paulo com um dos autores do roubo, a improcedência da ação penal, dada a fragilidade do conjunto probatório, é medida que se impõe com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

Daí porque, ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER MARCOS PAULO PEREIRA, nos termos do inciso VII, do art. 386, do CPP.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários de advogado nos termos do Convênio OAB/Defensoria Pública (fls. 113), regularizem-se e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se.

Lençóis Paulista, 09 de maio de 2022.

Natasha Gabriella Azevedo Motta
Juíza de Direito (assinatura digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA